

RECURSO CÍVEL Nº 5008821-42.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: DIVA MENEZES BARBOSA MENEZES (AUTOR)

SAÚDE. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. PRAZO DE 10 DIAS. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CUSTEIO EM REDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e improver o recurso. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% do valor da causa. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juizado de origem para baixa e arquivamento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5008821-42.2024.4.02.5118

510015513614 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5008821-42.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: DIVA MENEZES BARBOSA MENEZES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face da sentença, verbis (evento 44, SENT1):

"Trata-se de ação ajuizada por DIVA MENEZES BARBOSA MENEZES em face da UNIÃO, MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e ESTADO DO RIO DE JANEIRO objetivando "que o pedido seja julgado procedente, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus sejam condenados na obrigação de fornecer a IMEDIATA adoção de todas as medidas necessárias para submeter a parte autora ao respectivo procedimento de colocação de CATETER DUPLO "J", em hospitais públicos e/ou conveniados ao SUS ou, até mesmo, na ausência destes que seja realizado o procedimento, às expensas do SUS, em hospital da rede privada - sendo-lhe assegurada, ainda, a realização de todos os exames e procedimentos necessários à plena recuperação de sua saúde; H. acaso os Réus da presente ação não forneçam a prestação pretendida, e não disponibilizem os valores necessários à obtenção na rede privada, requer o SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS SUFICIENTES para financiar o atendimento e tratamento médicos necessários para a cura/controlar da doença da Autora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado".

Inicial e documentos anexados ao Evento 1.

Ante o teor dos documentos anexados ao Evento 1 - DECLPOBRE5, COMP6 e COMP7. foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à autora, na forma do disposto no art. 98 do CPC.

No Evento 3, deferido o pedido de tutela de urgência "para que os réus, solidariamente, viabilizem o acesso da autora, no prazo urgente de 10 (dez) dias, a consulta em urologia - litíase, bem como viabilizem a realização do procedimento de colocação do duplo J no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data em que realizada a consulta, desde que confirmada a indicação clínica atual pela equipe médica especializada".

Contestação do Estado do Rio de Janeiro, Evento 16. Alegou perda superveniente do objeto e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Contestação da União, Evento 17. Alegou falta de interesse de agir por ausência de prévia negativa ou indisponibilidade da prestação de saúde. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

No Evento 28, decisão que afastou a preliminar de falta de interesse de agir e afastou a preliminar de perda superveniente do objeto.

Ante o teor do ofício juntado ao Evento 18, da Superintendência de Regulação, que informou que "a paciente foi agendada para consulta ambulatorial UROLOGIA - LITÍASE, para o Hospital Geral de Bonsucesso - HGB, em 02/10/2024 às 13h", foi determinada a intimação da autora para esclarecer se foi notificada do agendamento, se compareceu à consulta e se já foi realizado o procedimento de colocação do Duplo J.

Foi determinado, ainda, que após a apresentação da contestação pelo Município de Duque de Caxias ou transcorrido o prazo, viessem os autos conclusos para sentença.

A parte autora manifestou-se no Evento 35, tendo informado que "foi devidamente notificada, compareceu à consulta, e que o retorno está marcado para o dia 21/10/2024, com o objetivo de realizar exames".

É o relatório. **DECIDO.**

Narra a parte autora, em síntese, que foi diagnosticada com LITÍASE DO URETER (CID N20.1) e sofre cólicas renais muito dolorosas.

Narra que, consoante o laudo do Dr. Gran C. O. Villafana (CRM - 52.66848-6), Cirurgião Geral e Urologista, necessita de procedimento para colocação de Cateter Duplo "J". Narra que se encontra na fila desde de 22/08/2023, ou seja, mais de 1 ano em espera, contudo, o quadro é grave e não pode aguardar regulação para o tratamento.

Afirma que o procedimento deve ser realizado com urgência, e "caso não ocorra a realização de tal procedimento em um período de dias, sofrerá a autora com a perda irreversível de órgão ou função, causando sérios danos a sua saúde e a qualidade de vida".

Em consulta realizada pelo juízo por meio de convênio estabelecido junto aos setores de regulação para fornecimento de dados para análise dos pedidos de tutela de urgência em matéria de regulação de saúde, foi informado que a autora aguarda em fila para acesso ao recurso "Consulta em urologia - litíase", desde 22/08/2023, com classificação de risco amarelo.

Data	Evento	Estado Anterior	Estado Atual	Central regulação	Unidade Executora	Usuário	Lotacao Evento	IP
22/08/2023 09:14:49	Solicitar	Em fila	Em fila	AMBULATÓRIO ESTADUAL		SHEILA BORGES	Gestor: GESTOR SMS DUQUE DE CAXIAS	10.42.88.20

Com efeito, o relatório médico anexado ao Evento 1 - OFIC11 evidencia a probabilidade do direito e a urgência, tendo em vista que informa que o prazo máximo que pode ser aguardado pela autora para realização da colocação do cateter duplo J é de dias, sob pena de risco de perda da função renal do lado comprometido e urosepse (síndrome de resposta inflamatória sistêmica causada por infecção urinária).

Tendo em vista a classificação de risco amarelo, administrativamente indicada na solicitação de regulação da autora, destaco que a classificação de risco amarelo indica situações clínicas que necessitam de um agendamento prioritário, podendo aguardar até 90 (noventa) dias, conforme protocolo regulador dos critérios clínicos para o regulador (https://www.subpav.org/download/sisreg/SISREG_regulador_protocolo.pdf). E, no caso concreto, já se passou mais de um ano desde a solicitação.

Assim, a própria classificação de urgência registrada na regulação administrativa da autora, inserida como risco amarelo para acesso a atendimento especializado urológico desde 22/08/2023, ainda sem agendamento do atendimento, evidencia que foram extrapolados os prazos razoáveis de espera para o quadro clínico da paciente.

Ademais, as contestações apresentadas pelos réu não apresentaram elementos que infirmem a necessidade do tratamento e o extrapolamento do prazo administrativamente previsto, bem como de um prazo razoável ante a gravidade do quadro e o risco de complicações ainda maiores do quadro clínico da autora.

Portanto, a procedência dos pedidos é medida de rigor.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para **CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida** (cujo cumprimento já foi iniciado conforme noticiado no Evento 35) e **CONDENAR** os Réus, solidariamente, a **viabilizarem a realização do procedimento de colocação do duplo J no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data em que realizada a consulta, desde que confirmada a indicação clínica atual pela equipe médica especializada, sob pena de multa diária que fixo em R\$100,00 (cem reais), limitada a R\$3.000,00 (três mil reais).**

Não há condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55, caput, primeira parte, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

P.R.I"

O Estado do Rio de Janeiro alegou a ilegalidade do custeio do tratamento em unidade privada de saúde, a necessidade de observância da tabela do SUS. Requereu a reforma da sentença, afastando a obrigação de custeio de tratamento da parte autora, ora recorrida, em unidade de rede privada na ausência de vagas na rede pública. Subsidiariamente, que a condenação seja limitada, na forma do art. 26 da Lei no 8.080/90, aos critérios e valores para a remuneração de serviços e aos parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pelo SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde.

É o breve relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre destacar o dispositivo da sentença objeto de recurso pelo Estado do Rio de Janeiro.

"Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (cujo cumprimento já foi iniciado conforme noticiado no Evento 35) e CONDENAR os Réus, solidariamente, a viabilizarem a realização do procedimento de colocação do duplo J no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data em que realizada a consulta, desde que confirmada a indicação clínica atual pela equipe médica especializada, sob pena de multa diária que fixo em R\$100,00 (cem reais), limitada a R\$3.000,00 (três mil reais)."

Observa-se que não houve condenação dos entes na obrigação de custeio de tratamento da parte autora, ora recorrida, em unidade de rede privada na ausência de vagas na rede pública.

Assim, voto por conhecer e improver o recurso. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% do valor da causa. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juizado de origem para baixa e arquivamento.